

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MAC POWER S.A.S.

1. OBJETIVO

La presente Política tiene como objetivo establecer el marco legal, técnico y organizacional necesario para garantizar el adecuado Tratamiento de los Datos Personales que MAC POWER S.A.S. recolecte, almacene, use, circule o suprima, en desarrollo de su actividad comercial en el sector de la tecnología y prestación de servicios.

Busca dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales, especialmente la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, asegurando el respeto de los derechos de los Titulares de los datos.

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Política aplica a:

- Todos los Datos Personales registrados en las bases de datos de MAC POWER S.A.S.
- Todo el personal interno (empleados, contratistas, etc.) y externo (proveedores, socios comerciales) que, en virtud de un contrato o relación de servicios, realicen el Tratamiento de Datos Personales por cuenta de la Compañía.
- Se desarrolla en cumplimiento de los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 (en lo pertinente al tema), así como la demás normativa complementaria y la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

3. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia (Artículos 15 y 20).
- Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Principios y disposiciones generales para la protección de Datos Personales).
- Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 (Capítulo 25 y 26, reglamentación parcial de la Ley 1581 de 2012).
- Circular Externa 002 de 2015 de la SIC (Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD).
- Sentencias de la Corte Constitucional (Especialmente C-748 de 2011).

4. DEFINICIONES CLAVE

Para la correcta interpretación de esta Política, se aplicarán las siguientes definiciones legales:

Concepto	Definición
Autorización	Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de sus Datos Personales.
Base de Datos	Conjunto organizado de Datos Personales objeto de Tratamiento.
Dato Personal	Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
Dato Sensible	Aquellos que afectan la intimidad del Titular, como los de origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, datos de salud, datos biométricos, etc.
Encargado del Tratamiento	Persona natural o jurídica que realiza el Tratamiento de Datos Personales por cuenta del Responsable.
Responsable del Tratamiento	MAC POWER S.A.S., que decide sobre la Base de Datos y/o el Tratamiento de los datos.
Titular	Persona natural cuyos Datos Personales son objeto de Tratamiento.
Tratamiento	Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales, como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

5. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

En el Tratamiento de Datos Personales, MAC POWER S.A.S. aplicará de manera integral los principios establecidos en la ley:

- Principio de Legalidad: El Tratamiento se rige por lo establecido en la ley.
- Principio de Finalidad: El Tratamiento obedece a una finalidad legítima y explícita, informada al Titular.
- Principio de Libertad: Solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del Titular.
- Principio de Veracidad o Calidad: La información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
- Principio de Transparencia: El Titular tiene derecho a obtener información sobre sus datos en cualquier momento y sin restricciones.
- Principio de Acceso y Circulación Restringida: El Tratamiento solo puede hacerse por personas autorizadas por el Titular o por la ley.
- Principio de Seguridad: Se deben adoptar medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para evitar el acceso no autorizado, alteración, pérdida o consulta.
- Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento están obligadas a garantizar la reserva de la información.

6. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

El Responsable del Tratamiento de las bases de datos objeto de esta política es:

Concepto	Detalle
Razón Social	MAC POWER S.A.S.
NIT	830.058.658-7
Domicilio Principal	Calle 74 # 15-80 Int. 1 Of. 212
Correo Electrónico	info@macpower.com.co
Teléfono	3115890227
Área Responsable de Peticiones	Área Administrativa

7. AUTORIZACIÓN Y TRATAMIENTO

7.1. Requerimiento de Autorización

De conformidad con el Artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, el Tratamiento de Datos Personales requiere la Autorización previa, expresa e informada del Titular.

Al aceptar esta política, el Titular otorga su consentimiento a MAC POWER S.A.S. para tratar sus datos bajo los términos aquí establecidos. La Autorización se obtendrá mediante mecanismos técnicos que permitan su posterior consulta.

7.2. Excepciones a la Autorización

La Autorización no será necesaria en los siguientes casos:

1. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
2. Datos de naturaleza pública.
3. Casos de urgencia médica o sanitaria.
4. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.
5. Datos relacionados con el Registro Civil de las personas.

8. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

MAC POWER S.A.S., en su calidad de empresa de tecnología, realiza el Tratamiento de Datos Personales con las siguientes finalidades legítimas, específicas y necesarias:

Base de Datos (Titulares)	Finalidad Específica (Ejemplos de Tratamiento)
Clientes y Usuarios	Comercial y Operacional: Gestión de la relación contractual, prestación de servicios tecnológicos (SaaS, desarrollo, soporte), facturación, mantenimiento de servicios, soporte técnico, análisis de uso de la plataforma, envío de información sobre nuevos servicios y ofertas.
Prospectos/Leads	Mercadeo y Publicidad: Gestión de campañas de <i>emailing</i> , invitación a eventos (webinars, <i>meetups</i>), análisis de perfil para segmentación de mercado, realización de encuestas de satisfacción.
Empleados y Candidatos	Recursos Humanos: Gestión de nómina, afiliaciones a seguridad social y parafiscales, evaluaciones de desempeño, gestión de historial clínico (cuando sea legalmente necesario), procesos de selección y contratación.
Proveedores y Contratistas	Administrativa y Financiera: Gestión de pagos, cumplimiento de obligaciones contractuales, verificación de cumplimiento de requisitos legales (e.g., pagos de seguridad social), auditorías contables y fiscales.

Nota importante: En los casos de tratamiento de Datos Sensibles, MAC POWER S.A.S. informará al Titular de forma explícita sobre la finalidad y obtendrá su consentimiento expreso, salvo las excepciones legales (ej. Datos de salud necesarios para prevenir un riesgo vital).

9. DERECHOS DE LOS TITULARES

De conformidad con el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los Titulares tienen los siguientes derechos, que podrán ser ejercidos directamente o a través de sus causahabientes, representantes o apoderados:

1. Derecho de Acceso: Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a MAC POWER S.A.S..
2. Derecho de Prueba de Autorización: Solicitar prueba de la Autorización otorgada, salvo cuando la ley la exceptúe.
3. Derecho de Información: Ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus datos.
4. Derecho de Queja: Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por infracciones a la ley.
5. Derecho de Revocatoria y Supresión: Revocar la Autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La supresión procederá si no existe un deber legal o contractual de mantenerlos.

10. PROTECCIÓN ESPECIAL A MENORES DE EDAD



El Tratamiento de Datos Personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública.

En los casos excepcionales en que se requiera el Tratamiento de información de menores de edad (siempre que la finalidad responda a su interés superior), se deberán cumplir los siguientes parámetros:

- La finalidad debe responder en todo momento al interés superior del menor.
- Se debe asegurar el respeto de sus derechos fundamentales.
- Se requerirá la Autorización previa del Representante Legal del menor, quien deberá garantizar que se cumple con la debida consulta y madurez del menor de edad, según lo establecido en la ley y la Sentencia C-748 de 2011.

11. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS

El Titular puede ejercer sus derechos a través del área Administrativa utilizando los datos de contacto suministrados en el Numeral 6.

11.1. Procedimiento de Consultas (Derecho de Acceso)

El Titular o causahabiente podrá consultar sus Datos Personales contenidos en las bases de datos de MAC POWER S.A.S.:

- Canales: Solicitud escrita dirigida al correo electrónico: info@macpower.com.co o a la dirección física Calle 74 # 15-80, Interior 1 Oficina 212, indicando en el Asunto: "Ejercicio del Derecho de Acceso o Consulta."
- Contenido de la Solicitud: Nombre completo del Titular, copia del documento de identidad y, si aplica, los documentos que acrediten la representación o parentesco.
- Término de Respuesta: Máximo diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud. Si no es posible responder en este término, se informará al interesado la demora y la fecha en que se atenderá, la cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

11.2. Procedimiento de Quejas y Reclamos (Corrección, Actualización, Supresión o Revocatoria)

El Titular podrá presentar un reclamo cuando considere que la información debe ser objeto de corrección, actualización, supresión, o cuando advierta el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes de MAC POWER S.A.S.

- Canales: Solicitud escrita dirigida al correo electrónico: info@macpower.com.co o a la dirección física Calle 74 # 15-80 Int. 1 Of. 212, indicando en el Asunto: "Queja o Reclamo de Datos Personales."



- Contenido de la Solicitud: La misma información de identificación, además de la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo y los documentos que se quieran hacer valer.
- Término de Respuesta: Máximo quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del reclamo completo. Si no es posible responder en este término, se informará al interesado la demora y la fecha en que se atenderá, la cual no podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
- Trámite: Si el reclamo está incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción para que subsane las fallas. Una vez recibido completo, se incluirá la leyenda "reclamo en trámite" en la Base de Datos en un término no mayor a dos (2) días hábiles.

12. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS

MAC POWER S.A.S. podrá realizar la Transferencia o Transmisión de Datos Personales a terceros nacionales o internacionales, siempre que cumpla con los requisitos legales.

- Transmisión Nacional/Internacional (Encargado): Cuando la información sea tratada por un tercero a nombre y por cuenta de MAC POWER S.A.S. (ej. Proveedor de *Cloud Computing*), existirá un Contrato de Transmisión de Datos donde se establezcan los deberes del Encargado para garantizar la seguridad y confidencialidad. No requiere Autorización adicional del Titular.
- Transferencia a Terceros Países: Se prohíbe la transferencia a países que no proporcionen un nivel adecuado de protección, salvo las excepciones legales (ej. Autorización expresa del Titular, transferencias bancarias, o transferencias necesarias para la ejecución de un contrato). En caso de duda, se solicitará la Declaración de Conformidad ante la SIC.

13. VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS

Los Datos Personales serán conservados por MAC POWER S.A.S. únicamente durante el tiempo que sea razonable y necesario para la finalidad que motivó su Tratamiento y el cumplimiento de requisitos legales o contractuales.

Una vez cumplida la finalidad, la Compañía procederá a la supresión de los datos, a menos que exista una obligación legal o contractual que impida dicha supresión. La Compañía no establece un período de vigencia definido para sus Bases de Datos, pues su duración está ligada al ciclo de vida de la relación comercial o laboral.

14. REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS (RNBD)

MAC POWER S.A.S. dará cumplimiento a la obligación de registrar sus Bases de Datos ante el RNBD administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en los términos y plazos establecidos en el Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones.

14. VIGENCIA DE LA POLÍTICA



La presente Política de Tratamiento de Datos Personales fue creada en octubre de 2024 y modificada el 25 de febrero de 2026, fecha a partir de la cuál empieza a regir, y estará publicada en la página web de MAC POWER S.A.S.

15. PROPIEDADES DEL DOCUMENTO

Elaborada por	María Fernanda Mesa – Chief Legal Officer
Aprobada por	Juan Carlos Martínez – CEO